

臺灣新北地方法院公告(第二次拍賣)(稿)

發文日期：中華民國115年8月14日

發文字號：新北院胤111司執順字第169954號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院111年度司執字第169954號拍賣抵押物強制執行事件，債務人華疆國際開發股份有限公司等所有如附表不動產第2次拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院收費處，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院收費處繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽領，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日，每日辦公時間內在本院訴訟輔導科。

四、投標日、時及場所：115年9月10日下午2時30分起，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室（地址：236新北市土城區青雲路152號6樓）標匭內。

五、開標日、時及場所：115年9月10日下午3時整在本院民事執行處投標室（地址同投標場所）當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

01 七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

02 八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者
03 為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加
04 之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得
05 標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

06 九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定
07 後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價
08 金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，
09 如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額
10 之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，
11 即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

12 十、其他公告事項

13 （一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，
14 以總價最高者為得標。

15 （二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費
16 徵收條例第6條第3項規定辦理。

17 （三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農
18 村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重
19 劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人
20 承諾繳納者，不在此限。

21 （四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委
22 託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

23 （五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條
24 例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其
25 他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出
26 主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

27 （六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳
28 保證金無息退還。

29 （七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人
30 或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤
31 銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院

不代為處理。

(八) 依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

(九) 拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：<https://sgw.epa.gov.tw/public/>)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經新北市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

附表：標別：1

111年司執字169954號 財產所有人：胡建軍、陳淑婷即陳婷淑、黃秀川								
編號	土地坐落					面積 平方公尺	權利範圍	最低拍賣價格 (新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號			
1	新北市	三重區	福德北		1113	81.32	10000分之452	5,950,000元
	備考	胡建軍持分10000分之151、陳淑婷即陳婷淑持分10000分之167、黃秀川持分10000分之134						
2	新北市	三重區	福德北		1109	372.65	10000分之452	27,200,000元
	備考	胡建軍持分10000分之151、陳淑婷即陳婷淑持分10000分之167、黃秀川持分10000分之134						

編號	建號	基地坐落 ----- 建物門牌	建築式樣主要 建築材料及房屋層數	建物面積(平方公尺)		權利範圍	最低拍賣價格 (新臺幣元)
				樓層面積 合 計	附屬建物主要建築材料及用途		
1	1729	新北市三重區福	鋼筋混	9層：33.31	陽台4.24，	全部	1,870,000元

		德北段1109地號 ----- 新北市三重區福 德北路24號9樓之 1	凝土造 11層樓	合計：33.31	雨遮2.26		
	備考	胡建軍所有；含共同使用部分1772建號					
2	1722	新北市三重區福 德北段1109地號 ----- 新北市三重區福 德北路24號8樓之 2	鋼筋混 凝土造 11層樓	8層：32.92 合計：32.92	陽台3.53	全部	2,040,000元
	備考	陳淑婷即陳婷淑所有；含共同使用部分1772建號					
3	1748	新北市三重區福 德北段1109地號 ----- 新北市三重區福 德北路24號11樓 之5	鋼筋混 凝土造 11層樓	11層：34.93 合計：34.93	陽台5.01	全部	1,620,000元
	備考	黃秀川所有；含共同使用部分1772建號					
點交情形		點交否：點交					
使用情形		一、1722建號：為一大套房，有一衛浴、陽台，經管理員表示已積欠二年管理費，請投標人自行注意。 二、1729建號：為一大套房，有一衛浴，經地政表示有將陽台打通變為室內空間，經管理員表示已積欠管理費6、7年，請投標人自行注意。 三、1748建號：為一大套房，有一衛浴、陽台，經管理員表示已積欠管理費6、7年，請投標人自行注意。 四、1113地號其上有一停車場，此部分未於建物登記謄本中載明，實際上車位使用之有無，其種類（汽車或機車）、數量、編號、現實占用情形，暨占有使用之法律關係等，應買人應查明自理，不得以此爭執，請求增減價金或撤銷拍定。					
備註		一、上開不動產4宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：38,680,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：7,740,000元。 四、本件標的物所設定之抵押權於拍定後均塗銷。 五、本件分1至4標進行拍賣程序，如其中一宗賣得價金足以清償強制執行之債權額及債務人應負擔之費用時(如同時拍定且均足以清償時，以價低者優先)，其餘各宗雖達底價，亦不為拍定，縱已拍定亦可撤銷拍定，撤銷後保證金無息發還，請投標人注意。 六、本件拍賣之建物，經依形式外觀及通常調查所得是否為輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等相關資訊，均已於附表載明；如有未記載之資訊，仍請投標人自行斟酌查明，且因拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權，故拍定後均不得以拍賣公告未記載而聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 七、本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯費或管理費用，應由拍定人自行查明後與相關單位洽商解決，不得以此為由事後向本院提出爭執或聲明異議。 八、拍賣之不動產如於查封後經地政機關實施重測，其面積應以重測結果為準，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 九、本院業將查詢所得資訊揭露於拍賣公告上，惟鑑於司法資源有限，且都市計劃之劃定或是否有辦理徵收及協議價購等事，可能伴隨社會經濟情事而迭有異動，應買人於投標前自應向相關主管機關查詢有無使用上或取得上限制之情事，於綜合考量相關風險後再行投標或應買，拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 十、刊登於新聞紙或網際網路之公告內容如與本院公告欄張貼之公告不符時，一律以本院公告欄張貼之拍賣公告內容為準。					

01 標別：2

02

111年司執字169954號 財產所有人：華疆國際開發股份有限公司								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格 (新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號			
1	新北市	板橋區	江子翠	第三段	141-28	147	4分之1	13,270,000元
	備考	華疆國際開發股份有限公司所有						

03

編號	建號	基地坐落 ----- 建物門牌	建築式樣 主要建築材料 及房屋層數	建物面積(平方公尺)		權利範圍	最低拍賣價格 (新臺幣元)
				樓層面積 合 計	附屬建物主 要建築材料及用途		
1	1570	新北市板橋區江子翠段第三段小段141-28地號 ----- 新北市板橋區民治街8巷5號2樓	4層樓加強磚造	2層：85.32 合計：85.32		全部	620,000元
	備考	華疆國際開發股份有限公司所有					
2	10149	新北市板橋區江子翠段第三段小段141-28地號 ----- 新北市板橋區民治街8巷5號2樓(未登記部分)		二層：12.85 合計：12.85		全部	37,600元
	備考	華疆國際開發股份有限公司所有；未登記建物查封					
點交情形		點交否：點交					
使用情形		本件標的格局為三房一廳，另有一似廚房之小隔間，廁所及陽台有壁癌，10149建號為增建，作為前後陽台使用，拍後點交。					
備註		一、上開不動產2宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新臺幣：13,927,600元，以總價最高者得標。 三、保證金新臺幣：2,790,000元。 四、本件標的物所設定之抵押權於拍定後均塗銷。 五、本件標的第10149號建物係未辦保存登記建物，拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記，又此增建物之面積係依地政機關現場測量所得，實際面積、是否佔用鄰地等事，仍應以現場狀況為準，拍定人不得以其面積不符或遭鄰地所有人主張權利而請求撤銷拍定。 六、本件分1至4標進行拍賣程序，如其中一宗賣得價金足以清償強制執行之債權額及債務人應負擔之費用時(如同時拍定且均足以清償時，以價低者優先)，其餘各宗雖達底價，亦不為拍定，縱已拍定亦可撤銷拍定，撤銷後保證金無息發還，請投標人注意。 七、本件拍賣之建物，經依形式外觀及通常調查所得是否為輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等相關資訊，均已於附表載明；如有未記載之資訊，仍請投標人自行斟酌查明，且因拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權，故拍定後均不得以拍賣公告未記載而聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 八、本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯費或管理費用，應由拍定人自行查明後與相關單位洽商解決，不得以此為由事後向本院提出爭執或聲明異議。 九、拍賣之不動產如於查封後經地政機關實施重測，其面積應以重測結果為準，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。					

(續上頁)

01

	十、本院業將查詢所得資訊揭露於拍賣公告上，惟鑑於司法資源有限，且都市計劃之劃定或是否有辦理徵收及協議價購等事，可能伴隨社會經濟情事而迭有異動，應買人於投標前自應向相關主管機關查詢有無使用上或取得上限制之情事，於綜合考量相關風險後再行投標或應買，拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 十一、刊登於新聞紙或網際網路之公告內容如與本院公告欄張貼之公告不符時，一律以本院公告欄張貼之拍賣公告內容為準。
--	---

02

標別：3

03

111年司執字169954號 財產所有人：陳麗卿								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格 (新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號			
1	新北市	三重區	福德北		1120	347	10000分之317	7,770,000元
	備考	陳麗卿所有						

04

編號	建號	基地坐落 ----- 建物門牌	建築式樣主要 建築材料及房屋層數	建物面積(平方公尺)		權利範圍	最低拍賣價格 (新臺幣元)
				樓層面積 合	附屬建物主要建築材料及用途		
1	1780	新北市三重區福德北段1120地號 ----- 新北市三重區中央北路27巷5號3樓	鋼筋混凝土造 5層樓	3層：44.51 合計：44.51	陽台4.43， 雨遮1.66	全部	610,000元
	備考	陳麗卿所有					
2	3205	新北市三重區福德北段1118、1120地號 ----- 新北市三重區中央北路27巷5號3樓		第3層(增建部分)：20.73 合計：20.73		全部	90,400元
	備考	未登記建物查封；陳麗卿所有；本建物總面積為20.73平方公尺，其中4.25平方公尺占用鄰地					
點交情形		點交否：點交					
使用情形		本件標的為三房一廳之格局，地上佈滿灰塵、碎屑，拍定後點交。					
備註		一、上開不動產2宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新臺幣：8,470,400元，以總價最高者得標。 三、保證金新臺幣：1,700,000元。 四、本件標的物所設定之抵押權於拍定後均塗銷。 五、本件標的第3205號建物係未辦保存登記建物，拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記，又此增建物之面積係依地政機關現場測量所得，實際面積、是否佔用鄰地等事，仍應以現場狀況為準，拍定人不得以其面積不符或遭鄰地所有人主張權利而請求撤銷拍定。 六、本件分1至4標進行拍賣程序，如其中一宗賣得價金足以清償強制執行之債權額及債務人應負擔之費用時(如同時拍定且均足以清償時，以價低者優先)，其餘各宗雖達底價，亦不為拍定，縱已拍定亦可撤銷拍定，撤銷後保證金無息發還，請投標人注意。 七、本件拍賣之建物，經依形式外觀及通常調查所得是否為輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等相關資訊，均已於附					

(續上頁)

01

	表載明；如有未記載之資訊，仍請投標人自行斟酌查明，且因拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權，故拍定後均不得以拍賣公告未記載而聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 八、本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯費或管理費用，應由拍定人自行查明後與相關單位洽商解決，不得以此為由事後向本院提出爭執或聲明異議。 九、拍賣之不動產如於查封後經地政機關實施重測，其面積應以重測結果為準，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 十、本院業將查詢所得資訊揭露於拍賣公告上，惟鑑於司法資源有限，且都市計劃之劃定或是否有辦理徵收及協議價購等事，可能伴隨社會經濟情事而迭有異動，應買人於投標前自應向相關主管機關查詢有無使用上或取得上限制之情事，於綜合考量相關風險後再行投標或應買，拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 十一、刊登於新聞紙或網際網路之公告內容如與本院公告欄張貼之公告不符時，一律以本院公告欄張貼之拍賣公告內容為準。
--	---

02

標別：4

03

111年司執字169954號 財產所有人：徐榮殿								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格 (新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號			
1	新北市	三重區	福德北		1228	245.05	10000分之348	4,990,000元
	備考	徐榮殿所有						

04

編號	建號	基地坐落 ----- 建物門牌	建築式樣 主要建築材料 及房屋層數	建物面積(平方公尺)		權利範圍	最低拍賣價格 (新臺幣元)
				樓層面積 合	附屬建物 主要建築材料 及用途		
1	1945	新北市三重區福德北段1228地號 ----- 新北市三重區福德北路6巷2號5樓	鋼筋混凝土造 5層樓	5層：23.25 合計：23.25	陽台3.56	全部	390,000元
	備考	徐榮殿所有；含共同使用部分1966建號					
2	3200	新北市三重區福德北段1228地號 ----- 新北市三重區福德北路6巷2號5樓		第5層(增建部分)：13.77 合計：13.77		全部	70,000元
	備考	徐榮殿所有；未辦保存登記建物					
點交情形		點交否：點交					
使用情形		本件標的格局為一大套房，地上佈滿灰塵碎屑，廁所部分有明顯壁癌，拍定後點交。					
備註		一、上開不動產3宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：5,450,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：1,090,000元。 四、本件標的物所設定之抵押權於拍定後均塗銷。 五、本件標的第3200號建物係未辦保存登記建物，拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記，又此增建物之面積係依地政機關現場測量所得，實際面積、是否佔用鄰地等事，仍應以現場狀況為準，拍定人不得以其面積不符或遭鄰地所有人主張權利而請求撤銷拍定。 六、本件分1至4標進行拍賣程序，如其中一宗賣得價金足以清償強制執行之債權額及債務人應負擔之費用時(如同時拍定且均足以清償時，以價低者優先)，其餘各宗雖達底價，亦不為拍					

01

	定，縱已拍定亦可撤銷拍定，撤銷後保證金無息發還，請投標人注意。 七、本件拍賣之建物，經依形式外觀及通常調查所得是否為輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等相關資訊，均已於附表載明；如有未記載之資訊，仍請投標人自行斟酌查明，且因拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權，故拍定後均不得以拍賣公告未記載而聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 八、本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯費或管理費用，應由拍定人自行查明後與相關單位洽商解決，不得以此為由事後向本院提出爭執或聲明異議。 九、拍賣之不動產如於查封後經地政機關實施重測，其面積應以重測結果為準，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 十、本院業將查詢所得資訊揭露於拍賣公告上，惟鑑於司法資源有限，且都市計劃之劃定或是否有辦理徵收及協議價購等事，可能伴隨社會經濟情事而迭有異動，應買人於投標前自應向相關主管機關查詢有無使用上或取得上限制之情事，於綜合考量相關風險後再行投標或應買，拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 十一、刊登於新聞紙或網際網路之公告內容如與本院公告欄張貼之公告不符時，一律以本院公告欄張貼之拍賣公告內容為準。
--	--

02

民 事 執 行 處

03

司法事務官 湯政嫻 決行

04

函 稿 代 碼：5.15.2 不動產拍賣公告(第二次拍賣)(強81)

05

股 別：順股

06

擬 判：擬 判